

Algemene Voorwaarden

Rijschool Attent Hengelo

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten die worden aangegaan met **Rijschool Attent Hengelo**, hierna te noemen "**de Rijschool**", betreffende rijlessen, rijopleidingen, lespakketten, cursussen, examens, toetsen en overige daarmee samenhangende diensten.

Onder "**de leerling**" wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de persoon die de rijopleiding, rijlessen of andere diensten volgt. Indien een overeenkomst door een andere persoon ten behoeve van de leerling wordt aangegaan, bijvoorbeeld door een ouder of andere opdrachtgever, gelden de betalingsverplichtingen en overige voor de opdrachtgever relevante bepalingen tevens voor deze opdrachtgever, voor zover dit uit de aard van de bepaling voortvloeit.

Rijschool Attent Hengelo stelt deze algemene voorwaarden vóór of bij het aangaan van de overeenkomst op een zodanige wijze ter beschikking dat de leerling en/of opdrachtgever hiervan kennis kan nemen en deze, voor zover de overeenkomst elektronisch wordt aangegaan, kan opslaan voor latere raadpleging.

Door het aangaan van de overeenkomst worden deze algemene voorwaarden onderdeel van de overeenkomst, voor zover zij op rechtsgeldige wijze van toepassing zijn verklaard en ter beschikking zijn gesteld.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien deze uitdrukkelijk met Rijschool Attent Hengelo zijn overeengekomen, met inachtneming van artikel 6 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 1 - Verplichtingen van Rijschool Attent Hengelo

1.1 Bevoegde instructeur

De leerling ontvangt praktijkonderricht van een rijinstructeur die voldoet aan de wettelijke eisen van de Wet rijonderricht motorrijtuigen (WRM) en beschikt over de voor het betreffende rijonderricht vereiste geldige bevoegdheid.

1.2 Aanvraag van examens en toetsen

Een praktijkexamen, herexamen, tussentijdse toets of andere toets wordt door Rijschool Attent Hengelo pas aangevraagd of gereserveerd nadat de daarvoor verschuldigde kosten volledig zijn betaald en de leerling aan de voor de aanvraag benodigde voorwaarden heeft voldaan.

1.3 Lesvoertuig bij examen of toets

Een praktijkexamen, herexamen, tussentijdse toets of andere toets wordt in beginsel afgelegd in het lesvoertuig waarin de leerling gewoonlijk rijles heeft gevolgd.

Indien dit voertuig door overmacht, een technisch defect, schade, ongeval of andere onvoorziene omstandigheden niet beschikbaar is, kan Rijschool Attent Hengelo een geschikt vervangend lesvoertuig inzetten. Artikel 4.5 is hierbij van toepassing.

1.4 Gebruik van de lestijd

De voor de leerling gereserveerde lestijd wordt gebruikt ten behoeve van de rijopleiding van de leerling. De instructeur verricht gedurende deze tijd geen privéactiviteiten die geen verband houden met de uitvoering van de rijles.

1.5 Verzekering

Rijschool Attent Hengelo draagt zorg voor de voor de uitvoering van de rijopleiding noodzakelijke verzekeringen.

1.6 Uitval, annulering of vertraging vanuit de Rijsschool

Indien een rijles door omstandigheden aan de zijde van Rijsschool Attent Hengelo niet kan doorgaan, bijvoorbeeld door ziekte van de instructeur, persoonlijke of familieomstandigheden, een technisch defect of storing aan de lesauto, een ongeval of andere onvoorziene omstandigheden, heeft de Rijsschool het recht de rijles te annuleren of te verplaatsen.

De leerling wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Indien sprake is van een onverwachte situatie, kan dit ook kort voor aanvang van de rijles zijn.

Een door Rijsschool Attent Hengelo geannuleerde rijles wordt niet bij de leerling in rekening gebracht. Indien de rijles reeds is betaald of onderdeel uitmaakt van een vooruitbetaald lespakket, blijft de betreffende lestijd behouden en wordt hiervoor in overleg een nieuwe afspraak gemaakt.

Indien de instructeur later dan de afgesproken aanvangstijd bij de leerling of op de afgesproken locatie arriveert, gaat deze vertraging niet ten koste van de leerling. De leerling behoudt recht op de volledig afgesproken lesduur. De eindtijd van de rijles wordt, voor zover redelijkerwijs mogelijk, overeenkomstig aangepast.

Indien een rijles vanwege weersomstandigheden, verkeersomstandigheden of andere omstandigheden naar het oordeel van Rijsschool Attent Hengelo niet veilig of verantwoord kan worden uitgevoerd, heeft de Rijsschool het recht de rijles te annuleren, te onderbreken of te verplaatsen. Een niet genoten deel van een reeds betaalde les blijft in dat geval behouden.

Artikel 2 - Verplichtingen van de leerling

2.1 Leeftijd, legitimatie en wettelijke vereisten

De leerling dient te voldoen aan de wettelijke minimumleeftijd en overige wettelijke vereisten die gelden voor het volgen van rijlessen en het afleggen van examens voor de betreffende rijbewijscategorie.

Voor autorijlessen (categorie B) geldt een minimumleeftijd van 16,5 jaar.

Voor motorrijlessen (categorie A1, A2 en A) gelden de wettelijke leeftijds-, rijbewijs- en theorievereisten die van toepassing zijn op de betreffende categorie en het betreffende onderdeel van de rijopleiding.

De leerling is zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de vereiste geldige documenten en dient tijdens de rijlessen een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben.

2.2 Te laat komen

De leerling dient op tijd en op de afgesproken plaats gereed te staan voor de rijles.

Indien de leerling te laat is, gaat deze vertraging ten koste van de gereserveerde lestijd. De rijles eindigt in beginsel op het oorspronkelijk afgesproken tijdstip en de volledige gereserveerde lesduur wordt in rekening gebracht.

Indien de leerling bij aanvang van de rijles niet aanwezig is en geen contact heeft opgenomen met Rijsschool Attent Hengelo, wacht de instructeur maximaal 10 minuten op de afgesproken locatie. Indien de leerling binnen deze tijd niet verschijnt en geen andere afspraak met de instructeur wordt gemaakt, wordt de rijles beschouwd als een niet nagekomen afspraak en is artikel 2.3 van toepassing.

2.3 Niet verschijnen (no-show)

Indien de leerling zonder tijdige afmelding niet op een afgesproken rijles verschijnt, wordt 100% van de gereserveerde rijles in rekening gebracht. Indien de rijles onderdeel uitmaakt van een vooruitbetaald lespakket, wordt de betreffende lestijd als verbruikt beschouwd.

Bij herhaaldelijk niet verschijnen zonder tijdige afmelding of zonder contact op te nemen, heeft Rijschool Attent Hengelo het recht om verdere rijlessen op te schorten en, indien het gedrag voortduurt, de lesovereenkomst te beëindigen.

Een eventuele financiële afwikkeling bij beëindiging van de lesovereenkomst vindt plaats overeenkomstig de bepalingen over beëindiging van de overeenkomst in deze algemene voorwaarden.

2.4 Annuleren of verplaatsen van een rijles

De leerling kan een geplande rijles kosteloos annuleren of verplaatsen, mits dit minimaal 48 uur vóór de afgesproken aanvangstijd van de rijles aan Rijschool Attent Hengelo wordt doorgegeven.

Bij annulering of verplaatsing binnen 48 uur vóór aanvang van de rijles heeft Rijschool Attent Hengelo het recht om 100% van de gereserveerde rijles in rekening te brengen.

Indien de betreffende rijles onderdeel uitmaakt van een vooruitbetaald lespakket, wordt de gereserveerde lestijd in dat geval als verbruikt beschouwd.

Hetzelfde geldt wanneer de leerling op de afgesproken dag aangeeft de rijles niet te kunnen of willen volgen.

2.4.1 Cursussen en overige gereserveerde opleidingsactiviteiten

Voor cursussen of andere opleidingsactiviteiten waarvoor speciaal een plaats of tijd is gereserveerd, geldt eveneens een annuleringstermijn van minimaal 48 uur, tenzij vooraf schriftelijk een andere annuleringstermijn is overeengekomen.

Bij annulering binnen deze termijn heeft Rijschool Attent Hengelo het recht de gereserveerde cursus of opleidingsactiviteit volledig in rekening te brengen.

2.5 Bijzondere omstandigheden en coulance

De 48-uurs annuleringsregeling geldt in beginsel ook bij ziekte, wijzigingen in school- of werkroosters, vakantie, vergeten afspraken en andere persoonlijke omstandigheden van de leerling.

Bij uitzonderlijke en onvoorziene omstandigheden, zoals het overlijden van een naaste, een begrafenis of een acute medische noodsituatie, kan Rijschool Attent Hengelo besluiten de rijles niet in rekening te brengen of de reeds betaalde lestijd te behouden voor een nieuwe afspraak.

Of in een concreet geval coulance wordt verleend, wordt door Rijschool Attent Hengelo beoordeeld aan de hand van de omstandigheden van het geval. Aan eerder verleende coulance kunnen geen rechten voor toekomstige annuleringen worden ontleend.

2.6 Rijgeschiktheid, medicatie, alcohol en drugs

De leerling is verplicht Rijschool Attent Hengelo vóór aanvang van een rijles te informeren indien sprake is van omstandigheden waarvan de leerling weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze de rijvaardigheid of de veilige uitvoering van de rijles kunnen beïnvloeden.

De leerling mag niet deelnemen aan een rijles wanneer hij of zij onder invloed is van alcohol, drugs, verdovende middelen of medicijnen die de rijvaardigheid zodanig beïnvloeden dat veilig deelnemen aan het verkeer niet verantwoord is.

Bij twijfel over de rijgeschiktheid of verkeersveiligheid heeft Rijschool Attent Hengelo het recht de rijles niet te starten of voortijdig te beëindigen.

De leerling is zelf verantwoordelijk voor het naar waarheid verstrekken van de vereiste informatie aan het CBR en voor het correct en naar waarheid invullen van een Gezondheidsverklaring. Rijschool Attent Hengelo is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van onjuiste, onvolledige of verzwegen informatie die door de leerling aan het CBR of andere bevoegde instanties wordt verstrekt.

2.7 Onjuiste of verzwegen informatie en onveilige situaties

Indien de leerling bewust relevante informatie verzwijgt of onjuiste informatie verstrekt waardoor de veiligheid tijdens de rijopleiding in gevaar kan komen, heeft Rijschool Attent Hengelo het recht de betreffende rijles onmiddellijk te beëindigen.

Bij ernstige of herhaalde overtreding heeft Rijschool Attent Hengelo het recht verdere rijlessen op te schorten en, indien voortzetting van de rijopleiding redelijkerwijs niet van de Rijschool kan worden verlangd, de lesovereenkomst te beëindigen.

De financiële afwikkeling van een beëindigde overeenkomst vindt plaats overeenkomstig de bepalingen over beëindiging van de overeenkomst in deze algemene voorwaarden.

2.8 Schade als gevolg van opzettelijk verzwegen of onjuiste informatie

Indien de leerling opzettelijk relevante informatie heeft verzwegen of onjuiste informatie heeft verstrekt en hierdoor aantoonbaar schade ontstaat, kan Rijschool Attent Hengelo de leerling aansprakelijk stellen voor de schade voor zover dit volgens de wet en de toepasselijke verzekeringsvoorwaarden is toegestaan.

Artikel 3 - Betaling, lespakketten en restitutie

3.1 Voorafbetaling van rijlessen

Rijlessen dienen vooraf te worden betaald. De betaling dient uiterlijk 48 uur vóór de afgesproken aanvangstijd van de rijles door Rijschool Attent Hengelo te zijn ontvangen, tenzij vooraf uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Indien de betaling niet uiterlijk 48 uur vóór aanvang van de rijles is ontvangen, heeft Rijschool Attent Hengelo het recht de betreffende rijles te annuleren en de gereserveerde lestijd beschikbaar te stellen aan een andere leerling.

De leerling kan er in dat geval niet vanuit gaan dat de oorspronkelijk gereserveerde lestijd beschikbaar blijft.

Indien een rijles binnen 48 uur wordt ingepland, bijvoorbeeld bij een last-minute beschikbare plaats, dient de betaling vóór aanvang van de rijles te zijn voldaan, tenzij anders met Rijschool Attent Hengelo is overeengekomen.

3.2 Betaling van lespakketten

Een lespakket dient vóór aanvang van het lespakket volledig te zijn betaald, tenzij vooraf uitdrukkelijk een betalingsregeling met Rijschool Attent Hengelo is overeengekomen.

Indien Rijschool Attent Hengelo instemt met betaling in termijnen, worden vooraf afspraken gemaakt over het aantal termijnen, de hoogte daarvan en de uiterste betaaldatum. De leerling dient iedere termijn uiterlijk op de overeengekomen betaaldatum te voldoen.

Indien een afgesproken termijn niet tijdig is betaald, heeft Rijschool Attent Hengelo het recht geplande en toekomstige rijlessen op te schorten totdat de verschuldigde betaling is ontvangen.

Een betalingsregeling of betaling in termijnen is uitsluitend mogelijk na akkoord van Rijschool Attent Hengelo en geeft de leerling geen automatisch recht op een betalingsregeling bij toekomstige aankopen, lespakketten, examens of andere diensten.

3.3 Betaling van examens en toetsen

De kosten voor een praktijkexamen, herexamen, tussentijdse toets of andere toets of examen die via Rijschool Attent Hengelo wordt aangevraagd of gereserveerd, dienen vooraf volledig te zijn betaald.

Rijschool Attent Hengelo vraagt of reserveert een examen of toets pas nadat de volledige verschuldigde betaling is ontvangen en de leerling aan de voor de aanvraag benodigde voorwaarden heeft voldaan.

Zolang de volledige betaling niet is ontvangen, is Rijschool Attent Hengelo niet verplicht een examen of toets aan te vragen, te reserveren of een beschikbare examendatum voor de leerling vast te houden.

Eventuele gevolgen van het niet tijdig betalen, waaronder het niet meer beschikbaar zijn van een eerder besproken of gewenste examendatum, komen voor rekening en risico van de leerling.

3.4 Aanvullende rijlessen na een lespakket

Indien de in een lespakket opgenomen rijlessen volledig zijn verbruikt en de leerling aanvullende rijlessen nodig heeft of wenst, worden deze aanvullende rijlessen afgenomen tegen het op dat moment geldende tarief van Rijschool Attent Hengelo.

Aanvullende rijlessen vallen niet automatisch onder het eerder aangeschafte lespakket en dienen vooraf te worden aangeschaft en betaald.

Indien de leerling na het verbruiken van het lespakket naar het oordeel van de instructeur nog onvoldoende voorbereid is op het praktijkexamen, kan Rijschool Attent Hengelo adviseren dat eerst aanvullende rijlessen worden gevolgd voordat het praktijkexamen wordt afgenomen.

Voor de betaling en reservering van aanvullende rijlessen gelden dezelfde betalingsvoorwaarden als voor overige rijlessen.

3.5 Betalingsachterstand, rente en incassokosten

Indien een leerling een verschuldigd bedrag niet tijdig betaalt, heeft Rijschool Attent Hengelo het recht verdere rijlessen, examens, toetsen en andere diensten op te schorten totdat de openstaande betaling is voldaan.

De leerling ontvangt bij een betalingsachterstand een betalingsherinnering en wordt in de gelegenheid gesteld het openstaande bedrag alsnog binnen de wettelijk voorgeschreven termijn te voldoen.

Indien de leerling na het verstrijken van deze termijn niet volledig heeft betaald, kan Rijschool Attent Hengelo wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen overeenkomstig de op dat moment geldende wettelijke regels.

Indien betaling vervolgens uitblijft, heeft Rijschool Attent Hengelo het recht de vordering ter incasso over te dragen aan een incassodienstverlener of gerechtsdeurwaarder. De hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de leerling voor zover deze volgens de wet in rekening mogen worden gebracht.

Het treffen van een betalingsregeling is uitsluitend mogelijk na akkoord van Rijschool Attent Hengelo. Het bestaan van een betalingsachterstand geeft de leerling geen recht op voortzetting van de rijopleiding zolang de verschuldigde bedragen niet zijn voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.6 Voortijdige beëindiging van een lespakket door de leerling

Indien de leerling vóór het volledig benutten van een lespakket zelf besluit de rijopleiding bij Rijschool Attent Hengelo definitief te beëindigen, kan de leerling verzoeken om een financiële eindafrekening van het nog niet gebruikte gedeelte van het lespakket.

Bij deze eindafrekening worden de reeds gevolgde rijlessen en overige reeds geleverde diensten afgerekend tegen het reguliere losse tarief dat gold op het moment waarop het lespakket werd afgesloten. Het eventuele prijsvoordeel dat uitsluitend gold vanwege de aanschaf van het volledige lespakket komt bij voortijdige beëindiging te vervallen, voor zover deze wijze van afrekening in het concrete geval redelijk en wettelijk toegestaan is.

Rijlessen die overeenkomstig deze algemene voorwaarden als verbruikt worden beschouwd, waaronder niet tijdig geannuleerde rijlessen en no-shows, worden eveneens in de eindafrekening meegenomen en komen niet voor restitutie in aanmerking.

Reeds gemaakte of redelijkerwijs niet meer terug te draaien kosten, waaronder kosten voor reeds aangevraagde of gereserveerde examens, toetsen of andere diensten, kunnen voor zover van toepassing en wettelijk toegestaan met het terug te betalen bedrag worden verrekend.

Voor de daadwerkelijke administratieve en boekhoudkundige werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor de voortijdige beëindiging, waaronder het opstellen en verwerken van de financiële eindafrekening en een eventuele creditfactuur, brengt Rijschool Attent Hengelo een vast bedrag van **€40,- aan administratiekosten** in rekening, voor zover deze kosten in het concrete geval redelijk zijn en volgens de wet in rekening mogen worden gebracht.

Na verrekening van de hiervoor genoemde bedragen en eventuele overige opeisbare bedragen die de leerling aan Rijschool Attent Hengelo verschuldigd is, wordt het resterende tegoed aan de leerling terugbetaald.

3.7 Langdurige onderbreking van de rijopleiding

Een lespakket is bedoeld voor het volgen van een aaneengesloten rijopleiding. De leerling is mede verantwoordelijk voor het regelmatig inplannen en volgen van rijlessen en, indien van toepassing, voor het tijdig behalen van de voor de opleiding benodigde theorie.

Indien de leerling gedurende een aaneengesloten periode van **6 maanden of langer**, gerekend vanaf de laatst gevolgde rijles, uit eigen beweging geen rijlessen heeft gevolgd en geen concrete afspraken over hervatting van de rijopleiding met Rijschool Attent Hengelo heeft gemaakt, wordt de rijopleiding als langdurig onderbroken beschouwd.

Indien de leerling de rijopleiding daarna wil hervatten, blijft de financiële waarde van het nog niet gebruikte en vooruitbetaalde lestegoed behouden. Dit resterende tegoed wordt bij hervatting omgerekend naar het op dat moment geldende tarief van een vergelijkbaar lespakket van Rijschool Attent Hengelo. Als het toepasselijke pakkettarief inmiddels is gewijzigd, kan hierdoor ook het aantal rijlessen dat met het resterende tegoed kan worden gevolgd wijzigen.

Voorbeeld: indien op het moment van de onderbreking nog 20 vooruitbetaalde lessen resteerden die binnen het oorspronkelijke lespakket een waarde vertegenwoordigden van €50,- per lesuur, bedraagt het resterende financiële tegoed €1.000,-. Indien het toepasselijke pakkettarief bij hervatting €60,- per lesuur bedraagt, vertegenwoordigt het resterende tegoed bij hervatting 16 uur en 40 minuten rijles.

Deze herberekening vindt uitsluitend plaats indien de periode van minimaal 6 maanden aan de leerling is toe te rekenen. Perioden waarin geen rijlessen konden worden gevolgd door omstandigheden aan de zijde van Rijschool Attent Hengelo worden voor de toepassing van deze bepaling niet als onderbreking aan de zijde van de leerling aangemerkt.

Bij hervatting heeft Rijschool Attent Hengelo het recht het actuele rijvaardigheidsniveau van de leerling opnieuw te beoordelen. Afhankelijk van de duur van de onderbreking en het actuele niveau van de leerling kunnen aanvullende rijlessen nodig zijn voordat de leerling voldoende is voorbereid op een toets of praktijkexamen.

Indien de leerling na de langdurige onderbreking niet onder deze voorwaarden wenst te hervatten en de rijopleiding definitief wil beëindigen, kan de leerling verzoeken om beëindiging en financiële afwikkeling overeenkomstig artikel 3.6.

3.8 Resterend lestegoed na het behalen van het rijbewijs

Indien de leerling het praktijkexamen met goed gevolg aflegt en daarna nog vooruitbetaalde, niet gebruikte rijlessen uit een lespakket resteert, heeft de leerling recht op terugbetaling van het financiële tegoed dat aan deze resterende rijlessen is verbonden.

De waarde van de resterende rijlessen wordt berekend aan de hand van de prijs per lesuur die binnen het betreffende lespakket door de leerling is betaald.

Rijlessen die vóór het behalen van het rijbewijs reeds zijn gevolgd of overeenkomstig deze algemene voorwaarden als verbruikt zijn aangemerkt, waaronder niet tijdig geannuleerde rijlessen en no-shows, komen niet voor restitutie in aanmerking.

Eventuele nog openstaande bedragen die de leerling aan Rijschool Attent Hengelo verschuldigd is, mogen met het terug te betalen tegoed worden verrekend.

Voor deze terugbetaling worden geen administratiekosten in rekening gebracht.

Artikel 4 - Praktijkexamens en toetsen

4.1 Aanwezigheid en vereiste documenten

De leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanwezig zijn op de afgesproken locatie en het afgesproken tijdstip voor een praktijkexamen, herexamen, tussentijdse toets of andere toets.

De leerling dient alle voor het betreffende examen of de toets vereiste geldige documenten bij zich te hebben en te voldoen aan de op dat moment geldende toelatingsvoorwaarden van het CBR.

Indien een examen of toets niet kan plaatsvinden doordat de leerling te laat aanwezig is, niet verschijnt, niet over de vereiste geldige documenten beschikt of om een andere aan de leerling toe te rekenen reden niet tot het examen of de toets wordt toegelaten, komen de reeds gemaakte kosten voor rekening van de leerling.

Indien voor de leerling een nieuw examen of een nieuwe toets moet worden aangevraagd, dient deze nieuwe aanvraag opnieuw volledig te worden betaald voordat Rijschool Attent Hengelo tot reservering of aanvraag overgaat.

Ook de voor het oorspronkelijke examen of de toets gereserveerde tijd van Rijschool Attent Hengelo en het gebruik van de lesauto worden in een dergelijk geval niet gerestitueerd voor zover deze onderdeel waren van het betaalde examen- of toetsbedrag en de Rijschool deze tijd en capaciteit daadwerkelijk heeft gereserveerd.

4.2 Annulering of uitval van een examen of toets buiten de invloed van Rijschool Attent Hengelo

Indien een praktijkexamen, herexamen, tussentijdse toets of andere toets door het CBR wordt geannuleerd, uitgesteld of niet kan plaatsvinden door omstandigheden waarop Rijschool Attent Hengelo geen invloed heeft, waaronder weersomstandigheden, uitval van een examiner, een storing bij het CBR, overheidsmaatregelen of andere onvoorziene omstandigheden, is Rijschool Attent Hengelo niet aansprakelijk voor de hierdoor ontstane vertraging of gevolgschade.

Indien het CBR het betaalde examengeld restitueert, verrekent of kosteloos een vervangende examendatum beschikbaar stelt, wordt dit overeenkomstig verwerkt ten behoeve van de leerling.

Kosten voor diensten die Rijschool Attent Hengelo op dat moment reeds daadwerkelijk heeft uitgevoerd, waaronder een reeds gereden rijles of begeleiding voorafgaand aan het examen, worden niet gerestitueerd.

Indien een nieuwe examendatum wordt vastgesteld, worden eventuele aanvullende rijlessen, begeleiding, gebruik van de lesauto of andere aanvullende diensten die voor deze nieuwe datum worden afgenomen afzonderlijk in rekening gebracht, voor zover deze niet door het CBR of een andere partij worden vergoed.

4.3 Annulering of verplaatsing van een examen of toets op verzoek van de leerling

Indien de leerling een reeds door Rijschool Attent Hengelo aangevraagd of gereserveerd praktijkexamen, herexamen, tussentijdse toets of andere toets wil annuleren of verplaatsen, dient de leerling dit zo spoedig mogelijk aan Rijschool Attent Hengelo door te geven.

Of een reeds gereserveerd examen of een toets kan worden geannuleerd, verplaatst of op een andere wijze kan worden gewijzigd, is mede afhankelijk van de op dat moment geldende regels en mogelijkheden van het CBR.

Kosten die door het CBR of een andere betrokken partij niet aan Rijschool Attent Hengelo worden gerestitueerd of gecrediteerd, komen niet voor terugbetaling aan de leerling in aanmerking.

Indien het CBR een bedrag wel aan Rijschool Attent Hengelo restitueert of crediteert, wordt dit bedrag overeenkomstig verwerkt ten behoeve van de leerling.

Reeds door Rijschool Attent Hengelo uitgevoerde diensten en kosten die als gevolg van de reservering of annulering daadwerkelijk zijn gemaakt of redelijkerwijs niet meer konden worden voorkomen, komen niet voor restitutie in aanmerking.

Indien na annulering of verplaatsing een nieuw examen of een nieuwe toets moet worden aangevraagd waarvoor opnieuw kosten verschuldigd zijn, dienen deze kosten vóór de nieuwe aanvraag volledig door de leerling te worden betaald.

4.4 Beoordeling van de examengereedheid

Rijschool Attent Hengelo beoordeelt gedurende de rijopleiding, op basis van het rijgedrag, de voortgang en het niveau van de leerling, of de leerling naar het professionele oordeel van de instructeur voldoende is voorbereid op het praktijkexamen.

Indien de instructeur van oordeel is dat de leerling nog onvoldoende is voorbereid, kan Rijschool Attent Hengelo adviseren om vóór het praktijkexamen aanvullende rijlessen te volgen en, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, het praktijkexamen naar een later moment te verplaatsen.

De leerling blijft zelf verantwoordelijk voor de beslissing om een reeds gereserveerd praktijkexamen af te leggen indien dit volgens de geldende regels en mogelijkheden van het CBR kan doorgaan.

Indien de leerling ervoor kiest het praktijkexamen af te leggen ondanks het uitdrukkelijke advies van Rijschool Attent Hengelo dat aanvullende rijlessen nodig zijn, kan Rijschool Attent Hengelo niet verantwoordelijk worden gehouden voor het examenresultaat of de kosten die ontstaan doordat de leerling niet slaagt.

Rijschool Attent Hengelo geeft geen garantie dat een leerling voor een praktijkexamen, herexamen, tussentijdse toets of andere toets zal slagen. Een inschatting of advies van de instructeur over de slagingskansen vormt geen garantie op het uiteindelijke resultaat.

4.5 Onbeschikbaarheid van de lesauto bij een examen of toets

Indien de gebruikelijke lesauto van Rijschool Attent Hengelo door een technisch defect, storing, schade, ongeval of andere onvoorziene omstandigheid niet beschikbaar is voor een gepland praktijkexamen, herexamen, tussentijdse toets of andere toets, heeft Rijschool Attent Hengelo het recht om, indien redelijkerwijs mogelijk, een geschikte vervangende lesauto in te zetten.

De leerling dient er rekening mee te houden dat een vervangende lesauto kan afwijken van de gebruikelijke lesauto wat betreft merk, model, uitvoering, bediening of rijeigenschappen. Rijschool Attent Hengelo zal, indien de omstandigheden dit redelijkerwijs toelaten, proberen de leerling vóór het examen of de toets gelegenheid te geven om met de vervangende lesauto kennis te maken.

Indien ondanks redelijke inspanningen geen geschikte vervangende lesauto beschikbaar is en het examen of de toets daardoor niet kan plaatsvinden, zal Rijschool Attent Hengelo zich inspannen om in overleg met de leerling en, voor zover van toepassing, het CBR tot een passende oplossing of nieuwe examendatum te komen.

Rijschool Attent Hengelo is niet aansprakelijk voor vertraging of gevolgschade die ontstaat door een onverwachte technische storing, schade, ongeval of andere omstandigheid die redelijkerwijs niet door de Rijschool kon worden voorkomen, voor zover een dergelijke beperking van aansprakelijkheid wettelijk is toegestaan.

Kosten voor diensten die niet zijn uitgevoerd, worden niet aan de leerling in rekening gebracht. Voor reeds uitgevoerde rijlessen, begeleiding of andere daadwerkelijk geleverde diensten blijft de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

4.6 Niet doorgaan of afbreken van een examen door omstandigheden aan de zijde van de leerling

Indien een praktijkexamen, herexamen, tussentijdse toets of andere toets niet kan aanvangen of voortijdig wordt beëindigd door een omstandigheid die aan de leerling is toe te rekenen, blijven de voor het betreffende examen of de toets gemaakte en gereserveerde kosten verschuldigd.

Hieronder vallen onder meer situaties waarin de leerling onder invloed is van alcohol, drugs, verdovende middelen of rijvaardigheid beïnvloedende medicatie, de leerling niet voldoet aan de voor het examen geldende toelatingsvoorwaarden, de leerling noodzakelijke aanwijzingen of instructies niet opvolgt, of de examinerator om een andere aan de leerling toe te rekenen reden besluit het examen of de toets niet te laten aanvangen of voortijdig te beëindigen.

Reeds betaalde bedragen worden in deze gevallen niet gerestitueerd voor zover Rijschool Attent Hengelo de betreffende kosten reeds heeft gemaakt, de gereserveerde tijd en lesauto niet meer voor andere werkzaamheden kon inzetten of de betreffende bedragen niet van het CBR of een andere betrokken partij terugontvangt.

Indien een nieuw examen of een nieuwe toets moet worden aangevraagd, zijn de daaraan verbonden kosten opnieuw volledig door de leerling verschuldigd voordat Rijschool Attent Hengelo tot een nieuwe aanvraag of reservering overgaat.

Artikel 5 - Beëindiging van de lesovereenkomst

5.1 Opschorting of beëindiging door Rijschool Attent Hengelo

Rijschool Attent Hengelo heeft het recht de rijopleiding tijdelijk op te schorten of, indien voortzetting van de samenwerking redelijkerwijs niet van de Rijschool kan worden verlangd, de lesovereenkomst te beëindigen.

Hiervan kan onder meer sprake zijn indien de leerling ondanks betalingsherinneringen verschuldigde bedragen niet voldoet; herhaaldelijk zonder tijdige afmelding niet op afgesproken rijlessen verschijnt; herhaaldelijk afspraken of redelijke aanwijzingen van de instructeur niet nakomt; bewust onjuiste of relevante onvolledige informatie verstrekt die van belang is voor een veilige uitvoering van de rijopleiding; tijdens rijlessen of in de communicatie met Rijschool Attent Hengelo agressief, bedreigend, intimiderend, discriminerend of anderszins ernstig ongepast gedrag vertoont; onder invloed van alcohol, drugs of andere middelen aan een rijles probeert deel te nemen terwijl daardoor de verkeersveiligheid in gevaar kan komen; opzettelijk de lesauto, eigendommen van Rijschool Attent Hengelo of eigendommen van derden beschadigt of daarmee onverantwoord omgaat; of op andere wijze zodanig handelt dat van Rijschool Attent Hengelo redelijkerwijs niet kan worden verlangd de rijopleiding voort te zetten.

Indien de aard en ernst van de gedraging dit toelaten, zal Rijschool Attent Hengelo de leerling eerst op het betreffende gedrag aanspreken en een redelijke gelegenheid geven dit gedrag te herstellen.

Bij ernstige bedreiging, geweld, agressie, opzettelijke gevaarstelling of een andere situatie waarbij de veiligheid van de instructeur, leerling of derden in gevaar komt, kan Rijschool Attent Hengelo de rijles en/of lesovereenkomst onmiddellijk beëindigen.

5.2 Financiële afwikkeling bij beëindiging door Rijschool Attent Hengelo

Indien Rijschool Attent Hengelo de overeenkomst beëindigt vanwege een ernstige of herhaalde tekortkoming of gedraging van de leerling zoals bedoeld in artikel 5.1, vindt een financiële eindafrekening plaats van het nog niet gebruikte vooruitbetaalde tegoed.

Reeds gevolgde of overeenkomstig deze algemene voorwaarden als verbruikt beschouwde rijlessen, reeds geleverde diensten en redelijkerwijs niet meer terug te draaien kosten komen niet voor restitutie in aanmerking.

De reeds gevolgde rijlessen kunnen bij de eindafrekening worden afgerekend tegen het reguliere losse tarief dat gold op het moment waarop het lespakket werd afgesloten, waardoor het eventuele pakketvoordeel vervalt, voor zover deze wijze van afrekening in het concrete geval redelijk en wettelijk toegestaan is.

Voor daadwerkelijke administratieve en boekhoudkundige werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor deze eindafrekening kan Rijschool Attent Hengelo **€40,- administratiekosten** in rekening brengen, voor zover deze kosten redelijk zijn en wettelijk in rekening mogen worden gebracht.

Eventuele opeisbare bedragen die de leerling nog aan Rijschool Attent Hengelo verschuldigd is, kunnen met het resterende tegoed worden verrekend. Het daarna resterende bedrag wordt aan de leerling terugbetaald.

Indien Rijschool Attent Hengelo de overeenkomst beëindigt om een reden die niet aan de leerling kan worden toegerekend, blijft de oorspronkelijke pakketprijs voor de reeds gevolgde rijlessen van toepassing, vervalt het pakketvoordeel niet en worden geen administratiekosten voor de beëindiging in rekening gebracht. Het resterende vooruitbetaalde en niet gebruikte tegoed wordt in dat geval aan de leerling terugbetaald.

5.3 Beëindiging door de leerling

De leerling heeft het recht de rijopleiding te beëindigen en dient Rijschool Attent Hengelo hiervan op de hoogte te stellen.

De beëindiging heeft geen terugwerkende kracht. Reeds gevolgde of overeenkomstig deze algemene voorwaarden als verbruikt beschouwde rijlessen, reeds geleverde diensten en redelijkerwijs niet meer terug te draaien kosten blijven verschuldigd.

Indien sprake is van een vooruitbetaald lespakket, vindt de financiële afwikkeling plaats overeenkomstig artikel 3.6.

Beëindiging van de overeenkomst laat reeds bestaande betalingsverplichtingen van de leerling onverlet.

5.4 Reeds geplande rijlessen, examens en toetsen bij beëindiging

Het beëindigen van de lesovereenkomst betekent niet dat reeds geplande rijlessen, examens of toetsen automatisch kosteloos worden geannuleerd.

Voor geplande rijlessen blijft de annuleringsregeling van artikel 2.4 van toepassing. Indien de leerling de overeenkomst beëindigt binnen 48 uur vóór een reeds geplande rijles, kan deze rijles overeenkomstig artikel 2.4 volledig in rekening worden gebracht of als verbruikt worden beschouwd.

Voor reeds aangevraagde of gereserveerde examens en toetsen is artikel 4.3 van toepassing. Kosten die niet door het CBR of een andere betrokken partij aan Rijschool Attent Hengelo worden terugbetaald of gecrediteerd, komen niet voor restitutie in aanmerking.

Indien Rijschool Attent Hengelo zelf de overeenkomst beëindigt om een reden die niet aan de leerling kan worden toegerekend, worden geplande maar nog niet uitgevoerde rijlessen niet als verbruikt beschouwd. Voor reeds aangevraagde examens en toetsen zal Rijschool Attent Hengelo, rekening houdend met de mogelijkheden en voorwaarden van het CBR, meewerken aan een passende financiële afwikkeling of andere redelijke oplossing.

Artikel 6 - Aanvullende en afwijkende afspraken

6.1 Individuele afspraken

Rijschool Attent Hengelo en de leerling kunnen in individuele gevallen aanvullende of afwijkende afspraken maken, bijvoorbeeld over betaling in termijnen, planning of bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Een dergelijke afspraak geldt uitsluitend indien deze uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen. Rijschool Attent Hengelo kan verlangen dat een dergelijke afspraak schriftelijk of digitaal wordt bevestigd, waaronder per e-mail of WhatsApp.

Een individuele afspraak geldt uitsluitend voor de situatie waarop deze betrekking heeft en geeft de leerling geen automatisch recht op eenzelfde afspraak in toekomstige situaties.

6.2 Overige bepalingen blijven van toepassing

Indien voor een specifieke situatie een aanvullende of afwijkende afspraak is gemaakt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van toepassing voor zover daarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken.

6.3 Cou lance en eenmalige afwijkingen

Indien Rijschool Attent Hengelo in een individueel geval uit cou lance afwijkt van deze algemene voorwaarden of een bepaling niet volledig toepast, betekent dit niet dat de betreffende bepaling vervalt of dat de leerling in toekomstige situaties recht heeft op dezelfde afwijking of cou lance.

Artikel 7 - Lespakketten, theorie en voortgang van de rijopleiding

7.1 Lespakket en aantal benodigde rijlessen

Het aantal rijlessen dat in een lespakket is opgenomen vormt geen garantie dat de leerling na het volgen van dit aantal lessen voldoende is voorbereid op het praktijkexamen.

Een vooraf gegeven inschatting of advies over het verwachte aantal benodigde rijlessen wordt gebaseerd op het op dat moment bekende rijvaardigheidsniveau, de voortgang en overige relevante omstandigheden en betreft uitsluitend een inschatting.

De daadwerkelijke duur van de rijopleiding kan verschillen als gevolg van onder meer de ontwikkeling van de rijvaardigheid, het leertempo, de regelmaat waarmee wordt gelest en de voortgang van de leerling.

Indien na het volledig benutten van het lespakket aanvullende rijlessen nodig zijn, is artikel 3.4 van toepassing.

7.2 Theorie en wettelijke vereisten

De leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen en geldig houden van het vereiste theoriecertificaat en voor het voldoen aan overige wettelijke voorwaarden die voor de betreffende rijopleiding, toets of het examen gelden.

Rijschool Attent Hengelo is niet verantwoordelijk voor vertraging of het niet kunnen aanvragen, reserveren of afleggen van een examen of toets doordat de leerling niet tijdig aan deze voorwaarden voldoet.

Het volgen of betalen van rijlessen of een lespakket geeft de leerling geen recht op het afleggen van een examen zolang niet aan de daarvoor geldende voorwaarden wordt voldaan.

Indien hierdoor gedurende minimaal zes maanden geen rijlessen worden gevolgd en aan de voorwaarden van artikel 3.7 wordt voldaan, kan artikel 3.7 van toepassing zijn.

7.3 Planning en beschikbaarheid van rijlessen

Rijlessen worden in onderling overleg ingepland, rekening houdend met de beschikbare capaciteit en planning van Rijschool Attent Hengelo.

De aanschaf van een lespakket geeft geen automatisch recht op specifieke lesdagen, lestijden of een vast aantal rijlessen per week, tenzij dit uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Rijschool Attent Hengelo zal redelijkerwijs rekening houden met de beschikbaarheid en wensen van de leerling, maar kan niet garanderen dat iedere gewenste dag of tijd beschikbaar is.

De leerling is mede verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van beschikbaarheid en het maken van vervolgafspraken.

Indien de leerling onvoldoende beschikbaarheid opgeeft of aangeboden redelijke lesmogelijkheden structureel afwijst, is Rijschool Attent Hengelo niet verantwoordelijk voor de daardoor ontstane vertraging in de rijopleiding.

Indien hierdoor gedurende minimaal zes maanden geen rijlessen worden gevolgd en aan de voorwaarden van artikel 3.7 wordt voldaan, kan artikel 3.7 van toepassing zijn.

7.4 Lesduur, startlocatie en eindlocatie

De duur van een rijles wordt vooraf overeengekomen en kan per afspraak verschillen. De gereserveerde en overeengekomen lesduur is bepalend voor de betreffende rijles.

Rijkschool Attent Hengelo bepaalt in overleg met de leerling de start- en eindlocatie van de rijles.

Binnen Hengelo kan, indien de planning dit toelaat, worden afgesproken dat de leerling op een overeengekomen locatie wordt opgehaald en/of afgezet.

Buiten Hengelo is Rijkschool Attent Hengelo niet verplicht de leerling op te halen of af te zetten. Rijkschool Attent Hengelo kan in dat geval een geschikte locatie in Hengelo als start- en/of eindlocatie aanwijzen, waaronder Station Hengelo.

Indien op verzoek van de leerling een andere start- of eindlocatie wordt afgesproken, geldt deze afspraak uitsluitend voor de betreffende rijles of overeengekomen periode, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Reistijd die tijdens de gereserveerde rijles ontstaat doordat op verzoek van de leerling een afwijkende start- of eindlocatie wordt gebruikt, maakt onderdeel uit van de gereserveerde lestijd.

7.5 Persoonsgebonden karakter en overdracht van rijlessen

Een lespakket en het daarbij behorende lestegoed zijn persoonsgebonden aan de leerling voor wie het pakket is aangeschaft.

Rijlessen of lestegoed kunnen niet zonder voorafgaande toestemming van Rijkschool Attent Hengelo aan een andere persoon worden overgedragen.

Rijkschool Attent Hengelo kan in een individueel geval instemmen met overdracht, maar is hiertoe niet verplicht. Aan een overdracht kunnen redelijke voorwaarden worden verbonden en eventuele verschillen met de op dat moment geldende tarieven kunnen bij de overdracht worden verrekend.

Toestemming voor overdracht in één specifiek geval geeft geen recht op overdracht in toekomstige situaties.

7.6 Instructeur en lesvoertuig

Rijkschool Attent Hengelo bepaalt welke bevoegde instructeur en welk geschikt lesvoertuig voor de uitvoering van de rijopleiding worden ingezet.

De leerling heeft geen automatisch recht op een specifieke instructeur of een specifiek lesvoertuig, tenzij hierover uitdrukkelijk een individuele afspraak is gemaakt.

Rijkschool Attent Hengelo kan de instructeur of het lesvoertuig wijzigen vanwege onder meer planning, ziekte, vakantie, technische omstandigheden, vervanging of andere bedrijfsomstandigheden.

Een dergelijke wijziging geeft op zichzelf geen recht op restitutie, korting of kosteloze beëindiging van de overeenkomst, indien Rijkschool Attent Hengelo de rijopleiding op redelijke en gelijkwaardige wijze kan voortzetten.

Bij een onverwachte wijziging van het lesvoertuig voor een examen of toets is artikel 4.5 van toepassing.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid en schade

8.1 Schade tijdens rijlessen

Rijschool Attent Hengelo draagt zorg voor de voor de uitvoering van de rijopleiding noodzakelijke verzekeringen zoals bedoeld in artikel 1.5 van deze algemene voorwaarden.

Schade die tijdens een rijles ontstaat als gevolg van een normale verkeers- of bedieningsfout van de leerling wordt niet zonder meer op de leerling verhaald en wordt, voor zover van toepassing, overeenkomstig de geldende verzekeringsvoorwaarden afgehandeld.

De leerling is verplicht de aanwijzingen en instructies van de instructeur op te volgen voor zover deze betrekking hebben op de verkeersveiligheid, het gebruik van het lesvoertuig en een veilige uitvoering van de rijles.

Indien tijdens een rijles schade ontstaat, dient de leerling volledige en naar waarheid verstrekte medewerking te verlenen aan de vaststelling en afhandeling van het voorval, waaronder het verstrekken van de redelijkerwijs benodigde informatie voor de verzekeraar of andere betrokken partijen.

Het voorgaande laat onverlet dat schade in bijzondere gevallen geheel of gedeeltelijk op de leerling kan worden verhaald indien daarvoor een wettelijke grond bestaat, waaronder in geval van opzet of bewust roekeloos handelen.

8.2 Schade door opzet, bewust roekeloos of verboden gedrag

Indien schade ontstaat als gevolg van opzettelijk handelen, bewust roekeloos gedrag of ander ernstig verwijtbaar handelen van de leerling, kan Rijschool Attent Hengelo de daaruit voortvloeiende schade op de leerling verhalen, voor zover dit op grond van de wet en de toepasselijke verzekeringsvoorwaarden is toegestaan.

Hieronder kan onder meer worden verstaan het opzettelijk beschadigen van het lesvoertuig of andere eigendommen; het bewust negeren van veiligheidsinstructies van de instructeur waardoor een gevaarlijke situatie of schade ontstaat; deelname aan een rijles onder invloed van alcohol, drugs, verdovende middelen of andere middelen die de rijvaardigheid zodanig beïnvloeden dat veilig rijden niet verantwoord is; het bewust verstrekken van onjuiste informatie of verzwijgen van relevante informatie terwijl de leerling wist of redelijkerwijs moest begrijpen dat deze informatie van belang was voor een veilige uitvoering van de rijles; of ander opzettelijk of bewust roekeloos gedrag waardoor schade ontstaat.

Rijschool Attent Hengelo kan in dergelijke gevallen uitsluitend die schade en kosten op de leerling verhalen waarvoor de leerling volgens de wet aansprakelijk kan worden gehouden.

Indien een verzekeraar als gevolg van het handelen van de leerling een schade geheel of gedeeltelijk niet vergoedt of een bedrag op Rijschool Attent Hengelo verhaalt, betekent dit niet automatisch dat dit bedrag volledig door de leerling verschuldigd is. Verhaal op de leerling vindt uitsluitend plaats voor zover daarvoor een wettelijke grond bestaat.

8.3 Verkeersovertredingen, boetes en overige maatregelen

De leerling dient zich tijdens de rijles te houden aan de geldende verkeersregels en de voor de verkeersveiligheid gegeven aanwijzingen van de instructeur op te volgen.

Indien tijdens een rijles een verkeersovertreding wordt begaan en hierdoor een verkeersboete, sanctie of andere kosten ontstaan, wordt aan de hand van de omstandigheden en de toepasselijke wet- en regelgeving bepaald wie hiervoor verantwoordelijk is.

Indien een verkeersboete, sanctie of andere aantoonbare kosten aan Rijschool Attent Hengelo of de kentekenhouder worden opgelegd als rechtstreeks gevolg van een aan de leerling toe te rekenen gedraging, heeft Rijschool Attent Hengelo het recht deze kosten op de leerling te verhalen, voor zover dit volgens de wet is toegestaan.

Indien de overtrekking het gevolg is van een instructie van de rijinstructeur, een omstandigheid waarvoor Rijschool Attent Hengelo verantwoordelijk is of anderszins redelijkerwijs niet aan de leerling kan worden toegerekend, worden de betreffende kosten niet op de leerling verhaald.

De leerling is verplicht redelijke medewerking te verlenen indien voor de behandeling van een verkeersovertreding, boete of andere verkeersrechtelijke maatregel nadere informatie over de betreffende rijles noodzakelijk is.

8.4 Rijontzegging, ongeldig of ingevorderd rijbewijs en wettelijke beperkingen

De leerling is verplicht Rijschool Attent Hengelo vóór aanvang of voortzetting van de rijopleiding te informeren indien sprake is van een rijontzegging, ongeldigverklaring, invordering of schorsing van een rijbewijs, of een andere wettelijke of bestuursrechtelijke beperking die van invloed kan zijn op het recht om rijlessen te volgen, een motorvoertuig te besturen of een examen of toets af te leggen.

De leerling is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de wettelijke voorwaarden die gelden voor het volgen van de betreffende rijopleiding en het afleggen van examens of toetsen.

Indien Rijschool Attent Hengelo redelijkerwijs aanleiding heeft om aan te nemen dat de leerling niet bevoegd is om de betreffende rijles, opleiding, toets of het examen te volgen, heeft de Rijschool het recht de betreffende activiteit niet te laten aanvangen of te onderbreken totdat voldoende duidelijkheid bestaat over de bevoegdheid van de leerling.

Indien de leerling bewust relevante informatie over een dergelijke beperking heeft verzwegen of onjuist heeft verstrekt en daardoor een rijles, examen of toets niet kan plaatsvinden, blijven reeds gemaakte en redelijkerwijs niet meer te voorkomen kosten voor rekening van de leerling, voor zover dit wettelijk is toegestaan.

Indien door het opzettelijk verstrekken van onjuiste informatie of het bewust verzwijgen van een wettelijke beperking aantoonbare schade voor Rijschool Attent Hengelo ontstaat, kan deze schade op de leerling worden verhaald voor zover daarvoor volgens de wet een grond bestaat.

8.5 Persoonlijke eigendommen

De leerling is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke eigendommen die tijdens of rondom een rijles worden meegenomen, waaronder telefoons, sleutels, portemonnees, tassen, kleding en andere persoonlijke bezittingen.

Rijschool Attent Hengelo is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen van de leerling, tenzij de schade het rechtstreekse gevolg is van een omstandigheid waarvoor Rijschool Attent Hengelo volgens de wet aansprakelijk is.

Indien een leerling persoonlijke eigendommen in het lesvoertuig achterlaat en Rijschool Attent Hengelo deze aantreft, zal de Rijschool zich redelijkerwijs inspannen om de leerling hiervan op de hoogte te stellen en de eigendommen aan de leerling terug te geven.

Eventuele redelijke kosten die uitsluitend op verzoek van de leerling worden gemaakt voor het terugbezorgen of verzenden van achtergelaten eigendommen kunnen aan de leerling in rekening worden gebracht.

8.6 Aansprakelijkheid van Rijschool Attent Hengelo

Rijschool Attent Hengelo is uitsluitend aansprakelijk voor schade van de leerling voor zover deze schade volgens de wet aan Rijschool Attent Hengelo kan worden toegerekend.

Rijschool Attent Hengelo is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van omstandigheden waarop de Rijschool redelijkerwijs geen invloed heeft, tenzij uit de wet anders voortvloeit.

Rijschool Attent Hengelo is, voor zover wettelijk toegestaan, niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, waaronder gemiste inkomsten, gemiste werk- of schooluren, extra reis- of vervoerskosten, vertraging in het behalen van het rijbewijs of andere kosten die voortvloeien uit het uitvallen, verplaatsen of niet behalen van een rijles, toets of examen.

Rijschool Attent Hengelo is niet aansprakelijk voor het niet behalen van een praktijkexamen, herexamen, tussentijdse toets of andere toets. Een advies, inschatting of beoordeling van een instructeur over de voortgang of examengereedheid van de leerling vormt geen garantie op het behalen van het betreffende examen of de toets.

Geen enkele bepaling in deze algemene voorwaarden beperkt of sluit aansprakelijkheid van Rijschool Attent Hengelo uit voor zover een dergelijke beperking of uitsluiting op grond van dwingend Nederlands recht niet is toegestaan.

8.7 Overmacht

Indien Rijschool Attent Hengelo door een omstandigheid die redelijkerwijs buiten haar invloed ligt tijdelijk niet of niet volledig aan haar verplichtingen kan voldoen, worden de betreffende verplichtingen opgeschort voor de duur van deze omstandigheid, voor zover dit redelijk en wettelijk toegestaan is.

Onder dergelijke omstandigheden kunnen onder meer worden verstaan extreme weersomstandigheden, ernstige verkeers- of veiligheidsproblemen, overheidsmaatregelen, onverwachte uitval of ernstige storing van noodzakelijke voorzieningen, en andere onvoorziene omstandigheden waarop Rijschool Attent Hengelo redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen.

Rijschool Attent Hengelo stelt de leerling zo spoedig mogelijk op de hoogte indien een dergelijke omstandigheid gevolgen heeft voor een geplande rijles, toets, examen of andere afspraak.

Reeds vooruitbetaalde rijlessen of andere diensten die door de overmachtssituatie niet zijn uitgevoerd, worden niet als verbruikt beschouwd. Deze blijven, voor zover uitvoering op een later moment nog mogelijk is, beschikbaar om opnieuw in te plannen.

Indien nakoming door een overmachtssituatie blijvend onmogelijk wordt, vindt voor het nog niet uitgevoerde en vooruitbetaalde gedeelte van de overeenkomst een redelijke financiële afwikkeling plaats, met inachtneming van reeds daadwerkelijk geleverde diensten en kosten die rechtmatig voor rekening van de leerling komen.

Rijschool Attent Hengelo is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade die uitsluitend voortvloeit uit een overmachtssituatie, voor zover een dergelijke beperking van aansprakelijkheid wettelijk is toegestaan.

Artikel 9 - Slotbepalingen, klachten en geschillen

9.1 Klachten

Indien de leerling niet tevreden is over de uitvoering van de rijopleiding, een rijles, de dienstverlening, een betaling of een andere aangelegenheid die betrekking heeft op de overeenkomst met Rijschool Attent Hengelo, dient de leerling dit zo spoedig mogelijk bij Rijschool Attent Hengelo kenbaar te maken.

Rijschool Attent Hengelo krijgt daarbij een redelijke gelegenheid om de klacht te beoordelen en, indien de klacht gegrond is en dit redelijkerwijs mogelijk is, tot een passende oplossing te komen.

De leerling dient bij het indienen van een klacht voldoende informatie te verstrekken om Rijschool Attent Hengelo in staat te stellen de klacht te onderzoeken.

Het indienen van een klacht schort een bestaande betalingsverplichting niet automatisch op, tenzij Rijschool Attent Hengelo hiermee instemt of uit de wet anders voortvloeit.

Rijschool Attent Hengelo en de leerling zullen zich inspannen om een geschil in eerste instantie in onderling overleg op te lossen.

9.2 Toepasselijk recht en geschillen

Op de overeenkomst tussen Rijschool Attent Hengelo en de leerling en/of opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Indien tussen Rijschool Attent Hengelo en de leerling een geschil ontstaat, zullen partijen zich eerst redelijkerwijs inspannen om het geschil in onderling overleg op te lossen.

Indien het geschil niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan het geschil worden voorgelegd aan de volgens de Nederlandse wet bevoegde rechter.

Voor zover op grond van dwingend recht aan de leerling als consument aanvullende rechten of mogelijkheden toekomen, worden deze door deze algemene voorwaarden niet beperkt of uitgesloten.

9.3 Gedeeltelijke ongeldigheid

Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn, vernietigd worden of om een andere reden niet afdwingbaar blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht, voor zover dit wettelijk is toegestaan.

Rijschool Attent Hengelo en de leerling zullen in dat geval, voor zover nodig, de betreffende bepaling vervangen door een rechtsgeldige bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling, met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving en de rechten van de leerling als consument.

9.4 Wijziging en toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

Rijschool Attent Hengelo heeft het recht deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, bijvoorbeeld vanwege wijzigingen in de dienstverlening, bedrijfsvoering, tarieven, wet- en regelgeving of regels van het CBR.

Op een overeenkomst is in beginsel de versie van de algemene voorwaarden van toepassing die bij het aangaan van die overeenkomst op rechtsgeldige wijze aan de leerling en/of opdrachtgever ter beschikking is gesteld.

Wijzigingen van de algemene voorwaarden hebben geen terugwerkende kracht en wijzigen niet zonder meer reeds bestaande afspraken of rechten en verplichtingen van de leerling.

Indien Rijschool Attent Hengelo gewijzigde algemene voorwaarden op een bestaande overeenkomst van toepassing wil verklaren, wordt de leerling hiervan vooraf op duidelijke wijze op de hoogte gesteld. Een wijziging die ten nadele van de leerling afwijkt van reeds overeengekomen voorwaarden wordt uitsluitend toegepast voor zover dit volgens de wet is toegestaan en de wijziging rechtsgeldig onderdeel van de overeenkomst is geworden.

Wijzigingen die noodzakelijk zijn als rechtstreeks gevolg van dwingende wet- of regelgeving of bindende voorschriften van bevoegde instanties worden toegepast voor zover en vanaf het moment dat dit wettelijk noodzakelijk is.

Algemene Voorwaarden - Rijschool Attent Hengelo